

아르헨티나 세무사 상담용 질문지

Cuestionario para consulta con contador argentino

상담 대상 기본 정보 / Información del consultante	
이름 / Nombre	Marcos J. Kim
국적 / Nacionalidad	한국 / Corea del Sur
현 거주 / Residencia actual	Argentina (약 11개월/año)
한국 체류 / Estancia en Corea	연 1개월 정도 / Aprox. 1 mes al año
사업 분야 / Actividad	SaaS (POS/ERP para retail) - Ventago
예상 연매출 / Facturación anual estimada	USD 50,000 이하 / menos de USD 50,000
주요 고객 / Clientes principales	남미 전역 (AR, PY, BR, CL, MX) / América Latina
검토 중 결제 / Pasarela en evaluación	Paddle / Lemon Squeezy (MoR)
검토 중 법인 / Entidad en evaluación	한국 주식회사 / S.A. coreana
상담 목적 / Objetivo	합법적 세무 최적화 구조 확인 / Optimización fiscal legal

상담의 목적 / Propósito de la consulta

저는 한국 국적자이며, 아르헨티나에 약 11개월 거주하고 한국에 1개월 체류합니다. 남미 전역을 대상으로 SaaS(소프트웨어) 구독료를 받으려 합니다. 탈세가 아니라 합법적 구조 내에서 최적의 세무 설계를 찾고자 합니다.

Soy ciudadano coreano, residente en Argentina aproximadamente 11 meses al año y 1 mes en Corea. Quiero cobrar suscripciones SaaS de clientes de toda Latinoamérica. No busco evadir impuestos; busco la estructura legal más eficiente.

오늘 상담에서는 다음 구조의 타당성과 리스크를 확인하고자 합니다:

Quisiera validar la viabilidad y los riesgos de la siguiente estructura:

- 한국에 주식회사(S.A.) 설립 + 한국 세무사 월 위탁 / Establecer una S.A. en Corea del Sur con contador coreano mensual
- Paddle/Lemon Squeezy(MoR)로 해외 카드 결제 수취 / Cobrar tarjetas internacionales vía Paddle/Lemon Squeezy (MoR)
- 법인 이익을 즉시 배당하지 않고 한국 법인에 유보 / No distribuir dividendos; mantener utilidades retenidas en la S.A. coreana
- Marcos 는 한국 체류 1 개월 중 합리적 급여만 수령 / Recibir solo un salario razonable durante la estadía de 1 mes en Corea

1. 거주자 판정 / Residencia fiscal

Q1. 연 11개월 아르헨티나 체류 시, 저는 자동으로 아르헨티나 세무 거주자(residente fi scal)로 분류되니까? 183일 기준 외에 고려되는 요소(주소·가족·자산)가 있습니까?

Q1. Si permanezco 11 meses al año en Argentina, ¿se me considera automáticamente resident e fiscal argentino? Además del criterio de 183 días, ¿hay otros factores (domicilio, familia, bienes) relevantes?

Q2. 한국 국적을 보유하고 한국에 법인과 통장을 둔 상태에서도 아르헨티나 거주자로 간 주되니까? 이중거주자 문제가 발생하면 어떻게 판정되니까?

Q2. Teniendo nacionalidad coreana, una sociedad y cuenta bancaria en Corea, ¿aún sería con siderado residente fiscal argentino? En caso de doble residencia, ¿cómo se resuelve?

Q3. 아르헨티나와 한국 간 조세조약(CDI)이 없는 것으로 알고 있습니다. 그 경우 외국납 부세액공제(crédito por impuesto pagado en el extranjero)는 적용되니까?

Q3. Tengo entendido que no existe Convenio de Doble Imposición (CDI) entre Argentina y Core a del Sur. En ese caso, ¿puedo aplicar crédito por impuesto pagado en el extranjero?

Q4. 아르헨티나 세무 거주자가 되지 않으려면 어떻게 해야 합니까? 파라과이·우루과이 등 제3국 체류 일수를 조합하는 전략이 현실적입니까?

Q4. ¿Qué debo hacer para no ser considerado residente fiscal argentino? ¿Es viable combinar días de residencia en Paraguay, Uruguay u otros países?



2. CFC (피지배 외국법인) 규정 / Transparencia fiscal internacional (CFC)

※ 이 섹션은 전체 전략의 성패를 결정하는 핵심입니다. / Esta sección es decisiva para toda la estrategia.

Q5. 아르헨티나 거주자가 100% 지배하는 한국 법인(S.A.)의 이익에 대해, 배당하지 않고 유보하더라도 아르헨티나 Ganancias(소득세)가 과세됩니까? 즉 CFC 조항(transparencia fiscal)이 적용됩니까?

Q5. Si soy residente argentino y controlo el 100% de una S.A. en Corea, ¿las utilidades retenidas (no distribuidas) tributan igualmente en el Impuesto a las Ganancias argentino bajo el régimen de transparencia fiscal internacional (CFC)?

Q6. 한국은 아르헨티나가 정의하는 '저세율 또는 비협력 국가(jurisdicción no cooperante / baja tributación)' 목록에 포함됩니까? 한국 법인세율(2억원 이하 10%)은 이 기준에 걸립니까?

Q6. ¿Corea del Sur figura como "jurisdicción no cooperante" o "de baja tributación" según la lista a argentina? ¿El impuesto corporativo coreano (10% hasta 200M KRW) queda por debajo del umbral relevante?

Q7. CFC가 적용된다면, 한국 법인의 이익이 실제 배당되기 전에 어느 시점에 아르헨티나에서 과세되며, 어떤 증빙·신고 절차가 필요합니까?

Q7. Si aplica el régimen CFC, ¿en qué momento tributan en Argentina las utilidades retenidas (antes del pago efectivo de dividendo)? ¿Qué documentación y declaraciones son necesarias?

Q8. CFC 규정 적용을 피할 수 있는 합법적 방법은 있습니까? 예를 들어 (1) 한국 법인 지분을 50% 미만으로 낮추기, (2) 한국 법인의 활동을 '능동적 사업(actividad activa)'으로 명확히 하기 등이 효과가 있습니까?

Q8. ¿Existen formas legales de evitar el régimen CFC? Por ejemplo: (1) reducir mi participación por debajo del 50%, (2) demostrar que la S.A. coreana realiza actividad económica real (no pasiva). ¿Son eficaces?

Q9. SaaS 매출(소프트웨어 구독료)은 아르헨티나 CFC 기준에서 '능동적 소득(renta activa)'으로 분류됩니까, 아니면 '수동적 소득(renta pasiva)'으로 분류됩니까?

Q9. Los ingresos por suscripciones SaaS, ¿se consideran "renta activa" o "renta pasiva" a los efectos del régimen CFC argentino?

3. 결제 수취 구조 / Estructura de cobranza

Q10. Paddle/Lemon Squeezy(MoR)가 한국 법인에 USD를 송금하는 구조에서, 아르헨티나에 어떤 신고 의무가 발생합니까? (자금출처 신고, CRS 자동정보교환 등)

Q10. Cuando Paddle o Lemon Squeezy (MoR) envía USD a la S.A. coreana, ¿qué obligaciones de declaración surgen en Argentina? (origen de fondos, CRS, información automática entre jurisdicciones)

Q11. 개인 자격으로 Mercado Pago Argentina를 Monotributo로 등록해 일부 아르헨티나 내국 고객 결제를 병행하는 것은 가능합니까? 매출한도·범주(Categoría)는 어떻게 선택해야 합니까?

Q11. ¿Es posible registrarme como Monotributista en AFIP/ARCA para cobrar a clientes argentinos locales vía Mercado Pago en paralelo? ¿Qué categoría y qué tope de facturación debo considerar?

Q12. 한국 법인이 아르헨티나 고객에게 서비스를 제공할 때, 아르헨티나가 그 매출에 대해 IVA(21%) 또는 소득세 원천징수를 부과합니까? 해외 디지털 서비스세(Impuesto a los Servicios Digitales)가 적용됩니까?

Q12. Si la S.A. coreana factura a clientes argentinos, ¿Argentina retiene IVA (21%) o Impuesto a las Ganancias sobre esos ingresos? ¿Aplica el Impuesto a los Servicios Digitales a este caso?

Q13. 한국 법인이 Paddle로부터 USD로 수취한 후, 제가 아르헨티나로 달러를 송금할 때 CEPO(cambio oficial) 제약과 Percepciones(PAIS 세 등)이 적용되니까?

Q13. Cuando transfiera los USD recibidos por la S.A. coreana (vía Paddle) hacia Argentina, ¿se aplican restricciones cambiarias (CEPO) y percepciones como el Impuesto PAIS?

4. 개인 소득 수취 / Retiro de utilidades personal

Q14. 한국 법인에서 제가 한국 체류 1개월간 근로소득(월급)을 수령하는 경우, 아르헨티나 Ganancias 누진세율(5~35%)이 적용되니까? 한국에서 원천징수한 세금은 공제되니까?

Q14. Si la S.A. coreana me paga un sueldo durante el mes en Corea, ¿ese ingreso tributa Ganancias en Argentina con la escala progresiva (5-35%)? ¿Se acredita la retención practicada en Corea?

Q15. 한국 법인에서 향후 배당을 받는다면 아르헨티나 세율은 얼마이며, 조세조약이 없는 상황에서 한국 원천징수 20%(비거주자 배당)는 어떻게 처리되니까?

Q15. Si en el futuro recibo dividendos de la S.A. coreana, ¿cuál es la tasa argentina y, sin CDI con Corea, cómo se considera la retención coreana del 20% sobre dividendos al no residente?

Q16. Marcos가 한국 귀국 후(한국 세무 거주자로 전환한 뒤) 배당을 받는 경우, 그 시점에 아르헨티나는 과세권을 주장할 수 있습니까? (과거 유보 이익에 대해 소급 과세 가능성)

Q16. Si vuelvo a Corea y me convierto en residente fiscal coreano antes de recibir dividendos, ¿Argentina podría aun así reclamar impuesto sobre las utilidades acumuladas durante mi residencia argentina?

5. 재산·지분 신고 / Declaración de bienes y participaciones

Q17. 아르헨티나 Bienes Personales(부유세)에 한국 법인 지분·한국 은행 잔고·Wise 잔고를 신고해야 하나요? 2026년 현재 최저 면제액과 해외자산 세율은 어떻게 됩니까?

Q17. ¿Debo declarar en Bienes Personales mi participación en la S.A. coreana, saldos bancarios en Corea y cuentas Wise? ¿Cuál es el mínimo no imponible y la alícuota para bienes en el exterior en 2026?

Q18. Ley 27.743 (Blanqueo / RIGI) 또는 최신 '사면·정기화(regularización)' 제도가 적용 가능하나요? 현 단계에서 활용할 가치가 있습니까?

Q18. ¿Puedo aprovechar la Ley 27.743 de blanqueo o algún régimen de regularización vigente? ¿Tiene sentido en mi caso?

Q19. CRS(공통보고기준) 하에서 한국 금융기관의 계좌 정보가 아르헨티나 ARCA(구 AFIP)로 자동 전달되는 시점과 범위는 어떻게 됩니까?

Q19. Bajo el estándar CRS, ¿cuándo y en qué alcance ARCA (ex-AFIP) recibe automáticamente información de mis cuentas financieras en Corea?

6. 실효세율 시뮬레이션 / Simulación de carga fiscal efectiva

세무사님께: 아래 3가지 시나리오의 실효세율(carga efectiva)을 구체 숫자로 비교해 주시면 감사하겠습니다. / Por favor, compare las tasas efectivas en estos tres escenarios con números concretos:

시나리오 A / Escenario A — 아르헨티나 Responsable Inscripto + Mercado Pago

연매출 USD 50,000 / Facturación anual USD 50,000

QA. IVA + IIBB + Ganancias + MP retenciones를 모두 합한 실효세율(%)과 순수령액(USD)을 계산해 주십시오.

QA. Por favor calcule la tasa efectiva total (IVA + IIBB + Ganancias + retenciones de MP) y el neto percibido en USD.

시나리오 B / Escenario B — Monotributo + Mercado Pago (Categoría 적합 시)

연매출 USD 50,000 이 Monotributo 한도 내인지부터 확인 필요 / Primero verificar si USD 50,000 cabe en la categoría aplicable

QB. 해당 카테고리의 월 고정세와 연간 총 부담을 알려주시고, 내년 한도 초과 시 전환 절차도 설명해 주십시오.

QB. Indique la cuota fija mensual, la carga anual total, y el procedimiento cuando se supere el tope categórico el próximo año.

시나리오 C / Escenario C — 한국 S.A. + Paddle + 이익 유보

한국 법인세 10%만 납부 + Marcos 한국 체류 1개월 근로소득만 수령. CFC 미적용 가정. / Solo 10% de impuesto corporativo coreano + sueldo personal por 1 mes. Asumiendo que no aplica CFC.

QC. CFC가 적용되지 않는다고 가정했을 때 아르헨티나 측 추가 부담은 얼마이며, CFC가 적용되면 어떻게 달라집니까?

QC. Asumiendo que no aplica CFC: ¿cuál sería la carga fiscal argentina adicional? ¿Y si aplica CFC, cómo cambia la conclusión?

7. 세무사 추천 구조 / Recomendación del contador

Q20. 위 3가지 시나리오와 다른 대안을 포함해, 소규모 매출(USD 50,000 이하) 단계에서 합법적으로 가장 효율적인 구조는 무엇이라고 추천하십니까? 근거도 설명해 주십시오.

Q20. Considerando los tres escenarios y cualquier alternativa que juzgue, ¿cuál recomienda como estructura más eficiente y legal para mi facturación actual (menos de USD 50,000)? Fundamente la recomendación.

Q21. 매출이 USD 100K~300K로 성장할 때 구조를 어떻게 바꿔야 합니까? (예: 법인 국적 변경, 우루과이 ZFSA, 파라과이 법인 등)

Q21. Cuando la facturación crezca a USD 100-300K, ¿cómo debería evolucionar la estructura? (Uruguay ZFSA, sociedad paraguaya, cambio de residencia, etc.)

Q22. 이 구조를 실행할 때 선생님(귀 사무소)이 제공할 수 있는 서비스 범위와 월/연 수입료는 어떻게 됩니까? 한국 세무사와의 공조 경험이 있으십니까?

Q22. ¿Qué alcance de servicios ofrece su estudio para implementar esta estructura? ¿Cuáles son los honorarios mensuales/anuales y tiene experiencia coordinando con contadores coreanos?

Q23. 다음 실행 단계(next steps)로 어떤 서류를 제가 먼저 준비해야 하며, 가장 리스크가 큰 항목은 무엇이라고 보십니까?

Q23. Como próximos pasos, ¿qué documentación debo preparar primero y cuáles son los may

ores riesgos que observa en mi caso?

부록. 상담 후 결론 요약 / Resumen de conclusiones post-consulta

상담이 끝난 직후 Marcos가 스스로 기록합니다. / Marcos completa este resumen inmediatamente después de la reunión.

A. CFC 적용 여부 결론 / Conclusión sobre CFC

B. 추천받은 최적 구조 / Estructura recomendada

C. 실효세율 예상 / Tasa efectiva estimada

D. 다음 단계 / Próximos pasos

E. 세무사 수입료 / Honorarios

— Fin del cuestionario · 질문지 끝 —